

1500020-42.2021.8.26.0466

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANO MOTA CARDOSO

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... a cor da camiseta; que ele não confessou o tráfico, disse que era usuário; não havia outros indivíduos no local; ele estava entre 5 e 10 metros do local (caverna); é um terreno baldio onde tem um barraco desabitado; o André já era conhecido nos meios policiais por tráfico e roubo; na hora da abordagem percebeu sinais de comercialização de entorpecentes no local - pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500020-42.2021.8.26.0466 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500020-42.2021.8.26.0466

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2006290/2021 - DEL.POL.PONTAL, 10641716 - DEL.POL.PONTAL, 706/20/414 -

DEL.POL.PONTAL, 2006290 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ FLORES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. FABIANO MOTA CARDOSO

Vistos.

ANDRÉ LUIZ FLORES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, narrando a denúncia, em síntese, que (fls. 30/31):

"no dia 07 de dezembro de 2020, por volta das 09h50m, na Rua Osvaldo Cruz, 30, nesta cidade e comarca de Pontal, o acusado trazia consigo e guardava 05 cápsulas do tipo "eppendorff" contendo 2,37g de cocaína, 02 porções de crack, com peso líquido de 1,59g e 17 unidades de maconha, com peso líquido de 22,74g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos toxicológicos definitivos a fls. 15/17, 18/20 e 21/23 e auto de exibição e apreensão a fls. 09/10.

Segundo apurado, ANDRÉ trazia consigo e guardava as drogas acima descritas para

fins de entrega a consumo de terceiros. Assim sendo, a Polícia Militar recebeu informação no sentido de que um indivíduo estava comercializando substâncias entorpecentes no local dos fatos. Os Policiais efetuaram diligências e encontraram o denunciado, que foi abordado e, em busca pessoal, encontraram em suas vestes duas pedras de crack, com peso líquido de 1,59g e quantia de R\$25,00 em espécie, proveniente do comércio espúrio, (auto de exibição e apreensão a fls. 09/10 e laudo toxicológico definitivo a fls. 18/20). Na sequência, os Policiais localizaram debaixo de um sofá, situado a aproximadamente dez metros de distância do denunciado 05 cápsulas do tipo "eppendorf" contendo 2,37g de cocaína e 17 unidades de maconha, com peso líquido de 22,74g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos toxicológicos definitivos a fls. 15/17 e 21/23, auto de exibição e apreensão a fls. 09/10. Como se percebe, a elevada quantidade e naturezas diferentes de drogas, totalmente incompatíveis com a condição de mero consumidor, aliados ao numerário apreendido, são circunstâncias que demonstram que as drogas seriam destinadas ao tráfico."

A denúncia foi oferecida em 13 de fevereiro de 2021 (fls. 30/31).

Decisão proferida às fls. 45/47 decretou a prisão preventiva do réu. Mandado de prisão cumprido em 05/03/2021 (fls. 55/56).

Notificado (fl. 80), o denunciado apresentou defesa preliminar (fls. 85/89), com o subsequente recebimento da denúncia (fls. 90/92).

Em seguida, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Após a inquirição das testemunhas houve requerimento do Ministério Público e da defesa para instauração de incidente de insanidade mental, o que restou deferido. Apenso 0000754-67.2021.8.26.0466. Laudo Pericial às fls. 126/131.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia e a Defesa pela improcedência da presente ação.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

De início, aceito a conclusão, diante da promoção do MM. Juiz, Dr. Joacy Dias Furtado, responsável pela instrução, conforme DJE de 10.11.2022, pags. 33 e 41.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Afasto a questão prejudicial suscitada pela defesa, não havendo que se falar em nulidade do lado pericial de fls. 126/131. A despeito da arguição da defesa, no que se refere a sanidade do réu, bem como quanto ao seu entendimento em relação ao caráter criminoso de sua conduta, na data dos fatos, não lhe assiste razão.

Primeiramente, considero relevante a qualificação profissional de confiança deste juízo, conforme consta à fl. 126: " cursou residência médica em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - SP, especialista em Psiquiatria em 2000, título de especialista concedido pela Associação Médica Brasileira. Perito judicial desde outubro de 2008 e perita credenciada do IMESC desde fevereiro de 2022".

Trata-se de profissional com mais de 20 (vinte) anos de experiência na especialidade psiquiátrica, cabendo mencionar que o laudo elaborado é conclusivo quanto a capacidade do réu em entender o caráter criminoso de sua conduta. O fato de ser o acusado usuário de maconha não lhe retira a capacidade de entendimento. A simples insatisfação quanto à conclusão da Sra. Perita não é capaz de mitigar todo estudo técnico/científico aplicado na elaboração do documento, o qual respondeu objetivamente os quesitos formulados. Demais a mais, não foi apontada falha técnica ou contradição em relação à matéria analisada, consistindo apenas em questionamento subjetivo o qual desacolho.

Ao final, insta mencionar que este requerimento restou indeferido às fls. 149/150.

Passo ao julgamento do mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

A materialidade do delito resultou provada através do boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudos periciais de exames químicos toxicológicos das substâncias apreendidas (fls. 15/17 - 18/20 - 21/23) e pela prova oral produzida em juízo, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada. Em relação à autoria, ela é igualmente certa, apesar dos argumentos da nobre defesa. Em relação à autoria, ela é igualmente certa, apesar dos argumentos da nobre defesa.

A testemunha TIAGO DOURADO SILVA disse, em solo policial, que (fl. 8):

"após denúncia via COPOM versando sobre um indivíduo que estaria comercializando droga pelo local dos fatos, se dirigiram ao local e lograram localizar o investigado, sendo que, após revista pessoal, localizaram duas pedras de uma substância aparentando ser Crack e R\$25,00. Que prosseguindo nas diligências, localizaram embaixo de um sofá, cerca de 10 metros de distância, 17 porções de uma substância aparentando ser maconha e 5 eppendorfs com substância aparentando ser cocaína."

Em juízo, reiterou o relato acima, acrescentando que houve dois casos em que atendeu diligência envolvendo o acusado; que o indivíduo estava no local chamado caverna traficando; que encontraram com ele drogas e dinheiro picado; havia outros entorpecentes no sofá (maconha e cocaína); a denúncia anônima indicava bermuda e não se recorda a cor da camiseta; que ele não confessou o tráfico, disse que era usuário; não havia outros indivíduos no local; ele estava entre 5 e 10 metros do local (caverna); é um terreno baldio onde tem um barraco desabitado; o André já era conhecido nos meios policiais por tráfico e roubo; na hora da abordagem percebeu sinais de comercialização de entorpecentes no local - pela quantia fracionada, a indicar a venda; na biqueira as embalagens são parecidas e as quantidades são semelhantes;

Por sua vez, MARCO AURÉLIO DE SOUZA, policial militar, apresentou versão idêntica àquela do seu colega de profissão, declarando ainda que o contato foi por notícia anônima; que indicava indivíduo praticando tráfico no local; lá é conhecido como "fazendinha ou caverna"; que ele assumiu a droga que estava com ele, disse que era para uso.

Interrogado em solo policial, o réu ANDRÉ LUIZ FLORES, disse que (fl. 6):

"o declarante confessa apenas que estava no local dos fatos fumando um baseado. Desconhece que as demais drogas estavam no local dos fatos."

Em juízo confirmou sua versão que é usuário; que plantou só pra fumar o seu tranquilo, sem incomodar ninguém; que não quer maldade com eles; que toma remédio controlado; não tem envolvimento com nada; já pagou tudo; que está tranquilo.

Os depoimentos dos agentes da lei, como se vê, são claros, coerentes, convergentes e consoantes com o todo o restante da prova trazida aos autos. E nada se alegue contra as palavras dos Policiais, uma vez que não há qualquer mínima suspeita a pairar sobre elas.

Ressalte-se que os policiais não estão impedidos de depor em processos nos quais tenham participado na fase investigativa, revestindo seus relatos de relevante valor probatório, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório. Resta claro que todos narraram apenas o que efetivamente ocorreu e o que se lembravam da ocorrência, descrevendo detalhadamente os fatos.

O relato dos policiais foi firme, coerente e detalhado. Sobre o tema, a jurisprudência amplamente majoritária, praticamente unânime, aliás, consolidou-se no sentido de considerar a palavra policial como prova válida, segura e convincente, especialmente quando harmoniosa com o restante da prova produzida, exatamente o que ocorre no caso em análise.

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros

elementos probatórios idôneos". (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello). Registre-se, finalmente, que os agentes da lei não teriam razão alguma para imputar ao réu a prática de delito de extrema gravidade, em nada lhes aproveitando a incriminação falsa e leviana de quem se diz inocente, como forma quase mágica e automática de fugir à responsabilização penal. Exatamente por isso, as palavras dos agentes policiais são aqui consideradas válidas e seguras a viabilizar, sem sombra de dúvidas, o édito condenatório.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE GUARDAVA 23,4g DE MACONHA, 27,5g DE COCAÍNA e 1,9g DE CRACK - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA - ELEMENTOS COMPROVATÓRIOS DE QUE O RÉU OPÔS-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0057413-25.2017.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 10/12/2018). Cumprе ressaltar que os policiais foram uníssomos ao apontar, de forma concatenada, lógica, clara e pormenorizada, as circunstâncias da prática do delito que pesavam contra o acusado. As divergências verificadas se relacionam a fatos secundários, que não interferem na responsabilização do acusado, o que é perfeitamente compreensível por conta do lapso temporal transcorrido.

Assim, a forma como se deu a abordagem, a existência de denúncia imputando ao réu a prática de tráfico, a quantidade e variedade de substâncias são elementos seguros quanto à destinação das drogas para o comércio espúrio.

Ademais, o réu estava em local conhecido pela mercancia de droga, além de ser conhecido nos meios policiais pela prática do mesmo crime Assim, não restam dúvidas da prática do tráfico de drogas. A versão do acusado de que as drogas eram para consumo próprio encontra-se isolada nos autos. É possível se atestar, com a certeza necessária, que as porções encontradas no sofá eram de sua propriedade, pois, além de portar outras porções, ele estava sozinho no local.

Assim, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, as substâncias indicadas na denúncia, ajustando suas condutas ao artigo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, inexistе qualquer causa ou circunstância que exclua os crimes ou isente de pena o acusado, sendo as condutas desenvolvidas por ele típica, antijurídica e culpável, merecendo, portanto, reprimenda e reprovabilidade do Estado.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria das penas, observado o disposto no artigo 68, do Código Penal, nos limites do que entendo necessário à prevenção e reprovação dos crimes, e artigo 42 da Lei 11.343/06, quando for o caso.

Penas em abstrato para o crime: 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500(quinhetos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal.

Denoto que o réu é portador de maus antecedentes, autos 0002947-70.2012.826.0466, com trânsito em julgado para defesa em 22/07/2014 (fl. 43).

As circunstâncias judiciais são neutras. Ainda que encontradas porções de cocaína, crack e maconha, é certo que o peso líquido delas é diminuto, perfazendo, respectivamente, 2,37, 1,59g e 22,74g.

Portanto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, autos 0001757-04.2014.8.26.0466, com pena cumprida em 15/09/2020 (fls. 42/44).

Ausentes atenuantes.

Assim, elevo a pena em (1/6), fixando a sanção intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosagem da pena, inexistem causas de aumento de pena.

Conforme consta da Certidão de fls. 42/44, trata-se de réu portador de maus

antecedentes e reincidente, conforme mencionado na primeira e segunda fase, razão pela qual não comporta acolhimento o requerimento da defesa para incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Portanto, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Atento à situação financeira do réu, estipulo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, por dia, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário, na forma e no prazo estabelecidos nos artigos 49 e 50, ambos do Código Penal.

Considerando o quantum de pena, os maus antecedentes e a reincidência, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, do CP, uma vez que se mostra mais adequado ao caso concreto.

Em razão do quantum de pena e da reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44, do CP, bem como a aplicação da suspensão condicional da pena, ar. 77 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu ANDRÉ LUIZ FLORES às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo-o como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria, não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

Deixo de promover a detração, uma vez que ausentes, neste momento, elementos de ordem subjetiva para tal análise e consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena, de modo que ela se mostra mais oportuna quando feita pelo juízo da execução. O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional.

Declaro o perdimento dos valores em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF (auto de exibição/apreensão de fls. 9/10). É certo que o dinheiro encontrado era proveniente do tráfico de drogas.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, (100 UFESPs). Eventual concessão da gratuidade judiciária será melhor analisado pelo juízo da execução.

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se mandado de prisão condenatório em desfavor do condenado, se for o caso;
- b) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados, procedendo-se o respectivo registro no sistema eletrônico;
- c) oficie-se ao TRE, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB;
- d) expeça-se guia de execução definitiva;
- e) a pena de multa aplicada, depois de atualizada na forma do art. 49 do CP, deverá ser paga pelos réus no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 50, caput, do CP e art. 686 do CPP;
- f) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, conforme artigo 72 da Lei 11.343/06.
- g) archive-se.

P.I.C

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Pontal, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA